

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2522/2537

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายโอน ร่วมกระโทก

ผู้ร้อง

นายทวีศักดิ์ ล้มประยูรสวัสดิ์ กับพวก

จำเลย

นายโอน ร่วมกระโทก ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกา ที่ไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกา
คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา แก่ผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาข้อ 2.1 ที่ว่า ผู้ร้องยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเลื่อนคดี และยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา โดยเสียค่าคำร้องในอัตรา 40 บาท เป็นการถูกต้องแล้ว และฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่า ผู้ร้องเลื่อนคดี เพราะเจ็บป่วยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงกรณีมีเหตุจำเป็นสามารถเลื่อนคดีได้นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่นักคดีอันควรได้รับการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีชั้นรื้องขัดทรัพย์และขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน 6 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยทั้งสอง เพื่อบังคับชำระหนี้แก่โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อย

ทรัพย์สินที่ยึดและคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ในวันนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ผู้ร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตต่อมาทนายผู้ร้องยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอีกอ้างเหตุผู้ร้องเจ็บป่วยมาศาลไม่ได้พร้อมใบรับรองแพทย์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าผู้ร้องขอเลื่อนคดีครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 พฤติการณ์มีลักษณะเป็นการประวิงคดี จึงให้ยกคำร้อง หากผู้ร้องประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้ผู้ร้องนำค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 7 วัน ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งโดยเสียค่าคำร้องในอัตรา 40 บาท ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาให้ศาลชั้นต้นเรียก ค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์จากผู้ร้องในอัตรา 200 บาท ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แต่ผู้ร้องไม่นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาชำระ ตามคำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 61)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาและเป็นฎีกาที่มีสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ให้รับฎีกา ของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาและเป็นฎีกาที่มีสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ให้รับฎีกา ของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------